山西省军事设施保护条例

（1999年11月30日山西省第九届人民代表大会
常务委员会第十三次会议通过）

第一章　总　　则

第一条　为加强对军事设施的保护，巩固国防，根据《中华人民共和国军事设施保护法》，结合本省实际，制定本条例。

第二条　本省行政区域内国家直接用于军事目的的建筑、场地、设备等军事设施的保护，适用本条例。

第三条　省军区主管全省的军事设施保护工作。

军分区、县（市、区）人民武装部主管本行政区域的军事设施保护工作。

第四条　省、地（市）和本行政区域内有军事设施的县（市、区）应当设立军事设施保护委员会；主任由同级人民政府主要负责人兼任，副主任由军事机关负责人和同级人民政府有关负责人兼任，成员由同级人民政府有关部门及有关军事机关的负责人兼任。军事设施保护委员会的主要职责是：

（一）监督检查有关军事设施保护的法律、法规的执行情况；

（二）组织开展军事设施保护的宣传教育活动；

（三）协调解决军事禁区、军事管理区和其他军事设施保护区域以及军事禁区外围安全控制范围划定、调整、撤销工作中的问题；

（四）依法协调处理地方经济建设和群众生产、生活中产生的涉及军事设施保护的矛盾和纠纷；

（五）制止危害军事设施安全保密和使用效能的行为。

第五条　军事设施保护委员会办公室设在有关军事机关，负责军事设施保护的日常工作。

第六条　辖区内有军事设施的乡（镇）和村，根据需要，可以设立军事设施保护小组。

第七条　县级以上人民政府有关部门负责各自职责范围内的军事设施保护工作。

第八条　保护军事设施是国家机关、军队、社会团体、企业事业单位、其他组织和公民的共同责任和义务。

第九条　对破坏、危害军事设施的行为，任何组织和个人都有权制止、检举和控告。

第二章　军事设施的保护

第十条　军事设施分为军事禁区、军事管理区和没有划入军事禁区、军事管理区的军事设施。

第十一条　军事禁区和军事管理区的管理单位，应当按照划定的范围设置明显的标志，并修筑围墙或者设置隔离网。

第十二条　军事禁区的外围需要划定安全控制范围的，应当与军事禁区同时划定。

没有划入军事禁区的军事设施，根据需要，可以划定安全保护范围。

军事禁区外围安全控制范围和其他军事设施的安全保护范围，根据实际需要并结合军事设施外围的具体情况划定。

军事禁区外围安全控制范围和其他军事设施安全保护范围内的土地及其附着物，所有权和使用权不变。

第十三条　在军事禁区外围安全控制范围和其他军事设施安全保护范围内，当地群众可以照常生产、生活，但是，从事下列活动不得危害军事设施的安全和使用效能：

（一）兴建涉外项目；

（二）采石、采矿、取土等；

（三）游览、摄影、摄像、录音、勘察、测量、描绘等。

禁止依托军事设施外围墙体搭建民用设施。

禁止在军事禁区外围安全控制范围内从事爆破、射击活动。

在军事禁区外围安全控制范围和其他军事设施安全保护范围内修建建筑物、构筑物，应当征求军事设施管理单位的意见。

第十四条　禁止在军用机场及其安全保护范围和机场净空区域内从事下列活动：

（一）在机场内放牧、割草、耕种、打场、晾晒谷物；

（二）焚烧可燃物体；

（三）种植高杆植物；

（四）修建超出机场净空标准的建筑物或设施。

军用机场包括野战机场、应急起飞跑道、公路跑道和为战时使用保留的旧机场。

军用机场净空区域是指为保证军用飞机起飞、着陆和复飞的安全，在飞行场地周围划定的限制物体高度的空间区域。

第十五条　军用机场所在地人民政府进行城乡建设规划，可能影响军用机场安全和使用效能的，应当征求军用机场主管单位的意见；军用机场主管单位应当提供机场保护方面的有关资料及咨询。

第十六条　未经批准，禁止在划定的国防工程安全保护范围和国防工程外围安全控制范围内从事下列活动：

（一）建设经济技术开发区或涉外项目；

（二）开山、采石、采矿、采伐林木；

（三）修建建筑物、构筑物、公路；

（四）打开坑道和永备工事的口部；

（五）在坑道和永备工事内存放物资器材，或者从事种植、养殖和其他生产经营活动。

从事农田水利建设不得危害国防工程的安全和使用效能；国防工程管理单位或者管护人员发现从事农田水利建设，可能危害国防工程安全或使用效能的，应当通知有关单位和人员采取防范措施。

第十七条　无部队驻守的国防工程，其管理单位应当与当地县级人民政府共同委托乡（镇）、村和企业事业单位的武装部门、民兵看管，并办理委托和交验手续。被委托单位应当确定专人负责看管。

第十八条　禁止从事下列危害军用通信设施安全的活动：

（一）在通信线路安全范围内进行爆破，堆放易燃易爆物品；

（二）在埋有电缆、光缆的地面上钻探、种树、挖沙、采石、取土，倾倒腐蚀性废弃物；

（三）移挪电杆或者更改线路，在电杆及其拉线安全范围内采石、取土；

（四）在电杆及其拉线、天线搭架及其他设备上拴绑重物、牲畜，向电杆、电线、隔离子进行射击；

（五）在通信线路上搭挂广播线、电线和电视天线。

第十九条　军事设施管理单位发现在军用通信线路沿线筑路、兴修水利、建设农田、植树造林、砍伐林木、运输货物超高、架设线路、铺设管道或者进行水下作业等，可能危及军用通信线路安全的，应当通知有关单位采取防范措施。

第二十条　在军用电磁环境区域内，安装或者使用可能产生电磁辐射和无线电波辐射的仪器、设备时，应当报告所在地军事设施管理单位，由军事设施管理单位会同地方有关部门对其干扰程度和电磁障碍物的影响情况进行测试和论证，经军事设施管理单位同意后，方可安装、使用。

第二十一条　禁止在军用铁路、公路专用线和军用输油、输水、输气管道限界内修建建筑物、构筑物。

未经批准，禁止接用军用输油、输水、输气管道和输电线路。

禁止毁坏助航、导航、测量标志和民用铁路线上的军用站台等军事设施。

第二十二条　军事禁区、军事管理区需要设立公安机构的，由有关军事机关提出申请，报省公安厅审批。

第二十三条　军事设施管理单位的警卫值勤人员，对危害军事设施安全保密和使用效能的行为，应当劝阻和制止；劝阻、制止无效的，根据不同情况，可以采取必要的强制措施：

（一）驱逐非法进入军事禁区、军事管理区的人员；

（二）将破坏、危害军事设施的人员及时移送公安机关；

（三）扣留非法在军事禁区或者禁区外围安全控制范围内进行摄影、摄像、录音、勘察、测量、描绘等活动的人员的工具、器材，移交公安机关依法处理。

在紧急情况下，军事设施管理单位可以将严重影响军事禁区正常活动的障碍物拆除。

遇到危及军事设施安全或者本人生命安全等紧急情况，军事设施管理单位的警卫值勤人员可以按照《中华人民共和国军事设施保护法》第三十条的规定使用武器。

第三章　经济建设与军事设施保护

第二十四条　各级人民政府审批经济建设项目或者编制城乡发展规划，涉及军事设施的，应当征求军事设施管理单位的意见；未经军事设施管理单位同意，不得兴建或者实

施。

第二十五条　安排建设项目或者开辟旅游点，应当避开军事设施；确实不能避开，需要拆除、迁(改)建军事设施的，由省人民政府和北京军区商定，报国务院和中央军事委员会批准。

拆除、迁(改)建军事设施的工作，由军队组织实施，费用由地方建设单位承担。

第二十六条　本条例施行前，在军事设施附近建成的对军事设施安全保密和使用效能产生不利影响的民用设施，应当由军事设施管理单位和民用设施的所有权人协商处理；协商不成的，由当地军事设施保护委员会提出处理方案，报同级人民政府批准后实施。

第二十七条　军事设施管理单位和当地人民政府应当建立军事设施保护情况通报制度。军事设施管理单位应当向当地人民政府通报军事设施保护情况，提出保护建议和要求，必要时提供有关资料；当地人民政府应当向军事设施管理单位通报经济建设和社会发展的有关情况，听取军事设施保护单位的意见。

第四章　奖励与处罚

第二十八条　有下列情形之一的单位和个人，由军事设施保护委员会给予表彰、奖励：

(一)执行有关军事设施保护的法律、法规，措施得力，成效显著的；

(二)勇于同破坏、危害军事设施的行为作斗争的；

(三)积极采取保护措施，使军事设施免遭自然灾害的危害，或者使损失减小到最低限度，事迹突出的；

(四)对军事设施的保护提出合理化建议，被采纳后收到显著成效的；

(五)在军事设施保护工作中做出其他显著成绩的。

第二十九条　违反本条例第十三条第一款、第二款和第三款、第十四条第一款、第十六条、第十八条、第二十一条规定，危害军事设施安全和使用效能，不听制止，或者破坏、盗窃军用设施、设备的，由军事设施所在地公安机关依据《中华人民共和国军事设施保护法》和有关治安管理的法律处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条　违反本条例第十四条第一款第四项规定，在军用机场净空区域内修建高层建筑或者设施的，除按照第二十九条规定处罚外，由军用机场所在地县级以上人民政府责令限期拆除；逾期不拆除的，强制拆除。

第三十一条　违反本条例第二十条规定，未经军事设施管理单位同意，在军用电磁环境内安装或者使用可能产生电磁辐射和无线电波辐射的仪器、设备，危及军事设施安全和使用效能的，由军事设施所在地公安机关依据《中华人民共和国军事设施保护法》和有关治安管理的法律处罚，并由军事设施所在地人民政府责令限期拆除；逾期不拆除的，强制拆除。

第三十二条　对军事设施负有保护职责的单位及其工作人员玩忽职守，尚不构成犯罪的，由人民政府或者其上级主管部门依法给予有关责任人员行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第三十三条 本条例具体应用中的问题，由省人民政府负责解释。

第三十四条 本条例自2000年1月1日起施行。1991年11月14日省人民政府发布的《山西省军事设施保护实施办法》同时废止。

关于《山西省军事设施保护条例(草案)》修改情况的说明

——1999年11月23日在山西省第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

山西省人大常委会委员
法制委员会副主任委员 崔 伟

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受主任会议的委托，我就《山西省军事设施保护条例(草案)》的修改情况作如下说明。

今年8月，省九届人大常委会第十一次会议对《山西省军事设施保护条例(草案)》(以下简称草案)进行了初步审议。会后，法制委员会会同省军区司令部，根据初审时常委会组成人员提出的意见和建议，对草案作了认真修改，并将修改后的草案印发全体常委会组成人员、省政府有关部门、11个地(市)和部分县(市、区)，广泛征求意见。同时，我委还会同省军区司令部和省政府法制局，针对草案修改过程中遇到的重大问题和疑难问题，赴忻州地区和大同市进行了调查研究。根据各方面反馈的意见和调研过程中了解的情况，对草案作了进一步修改，于11月10日提请主任会议研究。根据主任会议的意见，又对草案个别条款作了修改，形成提请本次常委会会议审议的草案。

一、草案的主要修改情况

原草案共32条。修改过程中，经过对部分条款的分解、合并、删除和调整，现草案的条文数实际增加了3条，即成为35条。

(一)对有关设立军事设施保护小组的规定作了适当修改

原草案第三条第二款规定："有军事设施的乡(镇)、村可设立军事设施保护小组。"初审时有的组成人员提出，规定乡(镇)和村设立军事设施保护小组，实践中难以做到。这一意见有一定道理。同时考虑到，设立军事设施保护小组，又是确保军事设施保护工作在基